

השלמת הכנסה בקצבת זיקנה

חובת ההתייצבות בשירות התעסוקה — מדריך מקיף לבן/בת זוג שטרם הגיע/ה לגיל פרישה

חובת ההתייצבות בשירות התעסוקה — הכלל המרכזי

⚠ מי שעדיין לא הגיע לגיל פרישה — חייב להתייצב בלשכת שירות התעסוקה על פי הכללים הנהוגים בה.

הנימוק המשפטי: תוספת השלמת הכנסה בגיל זיקנה מבוססת על חוק הביטוח הלאומי, ומפנה לתנאי הזכאות של **חוק הבטחת הכנסה**. לפיכך, בן/בת הזוג שטרם הגיע/ה לגיל פרישה כפוף/ה לחובת ההתייצבות החלה בחוק הבטחת הכנסה.

פטורים מהתייצבות — לפי מגדר ומצב

מי מקבל הקצבה	בן/בת הזוג הצעיר/ה	חובת ההתייצבות?
גבר הגיע לגיל פרישה	אשתו הצעירה שטרם הגיעה לגיל פרישה	✓ פטורה — בחוק
אישה הגיעה לגיל פרישה	בעלה הצעיר שטרם הגיע לגיל פרישה	✗ חייב להתייצב
כל אחד מהמינים	הורה עם ילד עד גיל שנתיים	✓ פטור
אישה הגיעה לגיל פרישה	לבדוק באתר ביטוח לאומי מקרים מיוחדים של פטור לגבר (עציר, נכה, חולה או מטפל בחולה ועוד..)	✓ פטור

השלכות על בן/בת הזוג החייב/ת בהתייצבות

- חייב/ת להירשם ולהתייצב בשירות התעסוקה כדורש/ת עבודה.
- עליו/ה לקיים את כללי ההתייצבות כפי שנקבעו על ידי שירות התעסוקה.
- אם הוצעה לו/ה עבודה מתאימה וסירב/ה — הזכאות לגמלה נשללת למשך חודשיים.
- 'עבודה מתאימה' — עבודה התואמת את מצב הבריאות והכושר הגופני.

הגיון חוקי: החוק מטיל על בן/בת הזוג שטרם הגיע/ה לגיל פרישה את החובה להשתלב בשוק העבודה. הסיבה: המדינה אינה מחויבת לממן השלמת הכנסה כאשר אחד מבני הזוג כשיר/ה לעבוד.

מסמך זה נועד לייעוץ מקצועי בלבד. לבדיקת זכאות אישית יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.